



Expte.: 3.703/2025

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVA PARTICULARES PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, GESTIÓN DE CEMENTERIOS E INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES BAJO MODALIDAD SAAS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CALIFICACIÓN

1.1. Descripción del objeto del contrato

El objeto lo constituye el suministro, implantación y mantenimiento de una plataforma de gestión tributaria y sancionadora, gestión de cementerios e inventario municipal de bienes bajo modalidad SaaS, en los términos descritos en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.

1.2 División en lotes del objeto del contrato

No procede la división por lotes.

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

Los CPV asociados al objeto del contrato son:

48000000-8 Paquetes de software y sistemas de información.

72200000-7 Servicios de programación de software y de consultoría.

CLÁUSULA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación con base en la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo que se establece en el presente pliego.

CLÁUSULA TERCERA. PERFIL DEL CONTRATANTE

El Perfil de Contratante al que se tendrá acceso se encuentra en la página web siguiente: <https://contrataciondelestado.es>.

Para la licitación del presente contrato se exige la presentación de ofertas utilizando exclusivamente medios electrónicos a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las notificaciones se realizarán electrónicamente, por lo que los licitadores deberán indicar una dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones, que deberá ser

ANTONIO NARVAEZ MORENTE (1 de 1)
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
Firma: 2025/10/2025
HASH: 0f08aa28ec4c5b75b73eab54f8cd0d





«habilitada» en la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la propia Plataforma.

CLÁUSULA CUARTA. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato.

Asciende al importe de 122.000,00 €

Presupuesto base de licitación.

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Suministro de software, licencia, migración de datos, formación del personal, implantación y puesta en marcha	42.700,00	8.967,00	51.667,00
Mantenimiento 4 años	79.300,00	16.653,00	95.953,00
TOTAL	122.000,00	25.620,00	147.620,00

Cada anualidad de mantenimiento asciende al importe de **19.825,00 €** más **4.163,25 €** de IVA, suponiendo un total de **23.988,25 €** IVA incluido al año.

Cuando se haya ejecutado el suministro de software, licencia, migración de datos, formación del personal, implantación y puesta en marcha procederá la aprobación del gasto correspondiente a dichos conceptos y a los dos primeros años del mantenimiento. Es decir, **51.667,00 €** más **47.976,25 €**, todo ello IVA incluido.

CLÁUSULA QUINTA. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Existe retención de crédito en la partida presupuestaria 920.626.00.

CLÁUSULA SEXTA. REVISIÓN DE PRECIOS

No existe revisión de precios.

CLÁUSULA SÉPTIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO

Se establece un plazo de cuatro meses para la implantación de la plataforma y un mantenimiento con una duración de cuatro años, sin prórrogas.

CLÁUSULA OCTAVA. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) De los empresarios que fueren **personas jurídicas** mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.





a). De los empresarios que fueren **personas físicas** mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.

b) De los empresarios **no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo** se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c) **De los demás empresarios extranjeros**, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2. La prueba, por parte de los empresarios, de la **no concurrencia** de alguna de las **prohibiciones para contratar**, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

CLÁUSULA NOVENA. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA

Solvencia económica y financiera.

Se acreditará mediante la aportación de los siguientes documentos:

a) Declaración del empresario indicando el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o inicio de actividades de aquél, debiendo ser el volumen de negocios al menos, una vez y media el valor estimado del contrato (Artículo 87.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Público).

b) Justificación de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, que cubra tanto la responsabilidad civil extracontractual frente a terceros como la contractual frente a la Administración, con una cobertura mínima para daños materiales y/o personales de **1.000.000** euros.

Solvencia técnica o profesional.

Se acreditará mediante la aportación de los siguientes documentos:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

b) El licitador deberá estar en posesión de la totalidad de las siguientes certificaciones:

- ENS nivel alto.
- Certificaciones ISO 90001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 140001
- Certificado de cumplimiento de la LOPDGDD y del RGPD.
- Certificado de Punto de Presencia de la Red Sara
- Certificado membresía Red Nacional de SOC, del Centro Criptológico Nacional





CLÁUSULA DÉCIMA. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

10.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

10.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán (dentro del plazo que se determine en la convocatoria y que no podrá ser inferior a 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación de la misma) exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

10.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

10.4 Contenido de las proposiciones

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano. Las traducciones deberán hacerse en forma oficial.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en **tres** archivos





electrónicos, firmados por el licitador:

- Archivo electrónico «A»: Declaración responsable.
- Archivo electrónico «B»: Criterios evaluables mediante juicio de valor.
- Archivo electrónico «C»: Oferta económica y criterios evaluables automáticamente.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»: DECLARACIÓN RESPONSABLE

Contendrá el siguiente documento:

- **Declaración Responsable del licitador** indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego.

ARCHIVO ELECTRÓNICO «B»: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. MEMORIA TÉCNICA.

Está formado por la de memoria técnica general que no superará las 200 páginas sin incluir portada e índice, se redactará en Arial de 11 puntos e interlineado de 1,15 y contendrá los apartados descritos en este pliego y en el de prescripciones técnicas.

Si contiene documento de mejoras, éste no superará las 50 páginas sin incluir portada e índice se redactará en Calibri de 11 puntos e interlineado de 1,15.

El incumplimiento del formato exigido para el documento supondrá la exclusión de la licitación.

ARCHIVO ELECTRÓNICO «C»: OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE.

Se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo del presente pliego.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá los siguientes criterios que suman un total de **100** puntos:

1.- Criterios sujetos a juicio de valor (máximo 45 puntos):

En este apartado se valorará la Memoria sobre la solución ofertada por los licitadores, hasta un **máximo de 45 puntos**. **En este apartado será necesario obtener al menos una calificación de 22.5 puntos, para que la proposición pueda ser valorada en fase decisoria.** Menos de 22.5 puntos significa que la oferta será excluida.

Según la documentación que se indica en el PPT sobre los criterios subjetivos, la distribución de puntos se hará de la siguiente manera:

Resumen Ejecutivo: Las empresas licitadoras deberán realizar un resumen ejecutivo de sus ofertas, en el que explicarán de forma resumida la estructura el contenido de las mismas, pudiendo reseñar aquellos aspectos considerados de mayor relevancia a la hora de la valoración de las mismas.

Planteamiento del Proyecto: (Hasta **4,5** puntos). Las empresas deberán exponer la forma en la que pretenden abordar el proyecto. Para ello expondrán de manera resumida las





tareas de primer nivel que se van a ejecutar y la interacción entre las mismas. También expondrán cómo gestionarán el proyecto y las medidas a tomar para asegurar el éxito del proyecto.

Metodología de Gestión del Proyecto: (Hasta 2,25 puntos). Los ofertantes deberán presentar la metodología según la cual proponen gestionar el Proyecto.

Descripción funcional de la Plataforma y sus aplicaciones: (Hasta 9 puntos) Las empresas licitadoras deberán exponer en su Memoria Técnica, la descripción funcional de cada una de las aplicaciones que forman parte de la Plataforma. Con esta descripción los licitadores deben dejar de manera clara las funcionalidades que aporta cada una de las aplicaciones. El objetivo es que el Ayuntamiento pueda valorar de la aportación funcional de cada una de las soluciones presentadas.

No obstante, el Ayuntamiento requerirá a los licitadores una demostración que pruebe de manera fehaciente, que lo expresado en la memoria técnica es acorde con el desarrollo de las aplicaciones en el momento de la licitación.

Arquitectura de la Plataforma: (Hasta 2,25 puntos) Los licitadores, deberán proporcionar de la forma más clara posible las arquitecturas de las soluciones propuestas. Para ello, incluirán en sus ofertas diagramas de Arquitectura de desarrollo Lógica y Física mostrando la interacción entre los diferentes componentes y la infraestructura subyacente. También se describirá la arquitectura Física de Implantación, donde se especificarán los requisitos SW y Hardware que necesitan las soluciones propuestas.

Metodología de Migración: (Hasta 4,5 puntos) Las empresas deberán presentar la metodología de Migración que tienen previsto emplear para la Migración de las aplicaciones origen hacia las aplicaciones de la nueva Plataforma.

Plan de Proyecto: (Hasta 4,5 puntos) Las empresas ofertantes deberán presentar en su memoria técnica el Plan de Proyecto Propuesto. Dicho Plan, será ajustado y consensuado durante la primera fase del Proyecto, en función de las necesidades del proyecto. El Plan de proyecto a presentar, estará compuesto al menos por:

- Metodología de Ejecución.
- Equipo de Trabajo.
- Cronograma y Plan de Trabajo.
- Asignación de Recursos a las tareas y actividades.
- Plan de Migración
- Plan de pruebas.

Plan de Formación: (Hasta 4,5 puntos). La Memoria Técnica, también contendrá el Plan de Formación en el que se especificará; Modalidad de la formación, Número de cursos a impartir, contenido de los cursos, duración y tipos de asistentes a los que están dirigidos, sesiones de refuerzo y toda a que la información que las empresas licitadoras consideren de interés. Todo ello según lo especificado en el Capítulo “PLAN DE FORMACIÓN” de este mismo documento.

Plan de Riesgos: (Hasta 2,25 puntos) Las empresas ofertantes deberá presentar, tanto la Metodología de Gestión de Riesgos a emplear como al Plan de Riesgos inicial que puede determinarse en tiempo de oferta.

Plan de Continuidad del Servicio: (Hasta 2,25 puntos) Las empresas licitadoras deberán presentar las medidas a presentar para garantizar la continuidad del servicio, incluyendo el RTO y RDO.

Metodología de Soporte y Mantenimiento: (Hasta 4,5 puntos) Como parte de la Memoria Técnica, las empresas aportarán la metodología que piensan aplicar a cada uno de los tipos de mantenimiento que forman parte del alcance del Proyecto.





Plan de Devolución del Servicio: (Hasta **2,25** puntos) Las empresas licitadoras deberán proponer cómo se devolverá de forma ordenada el Servicio y como se transferirá el conocimiento. Para ello, propondrán su Plan de Devolución del Servicio.

Mejoras propuestas: (Hasta **2,25** puntos) Según lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los licitadores podrán proponer mejoras que complementen sus soluciones y aporten valor añadido al Ayuntamiento.

FORMA DE VALORAR

La valoración de cada uno de los aspectos anteriormente descritos ofertados por los licitadores, de los que dependen de un juicio de valor, se realizará según las siguientes calificaciones:

- **Muy buena:** cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestión y se propongan medidas de actuación adecuada, precisa y bien definida. Le podrá corresponder hasta **puntuación máxima** en la valoración de cada aspecto.

- **Buena:** cuando el estudio y propuesta en relación al elemento a valorar sea detallado y se propongan algunas medidas de actuación precisas. Le podrá corresponder una puntuación de hasta **3/4 de la máxima** en la valoración de cada aspecto.

- **Regular:** cuando se limite a un somero estudio de la oferta y/o se realicen actuaciones escasas y/o poco precisas. Le podrá corresponder una puntuación de hasta **2/4 de la máxima** en la valoración de cada aspecto.

- **Mala:** cuando no concreta alguno de los apartados objeto del contrato. Le podrá corresponder una puntuación de hasta **1/4 de la máxima** en la valoración de cada aspecto.

- **Muy mala:** cuando no concrete los apartados objeto del contrato y/o no se ajustan al objeto del mismo. Le corresponderá 0 puntos.

El Ayuntamiento solicitará a los participantes una demostración de las soluciones propuestas. Se indicará a cada licitador el día y hora para su presentación.

La falta de alguno de los requisitos o de alguna de las aplicaciones establecidos en el pliego de prescripciones técnicas será motivo de exclusión.

2.- Criterios evaluables automáticamente (máximo 55 puntos):

A. Precio: Este apartado se valorará hasta **30 puntos**. La asignación de puntos en este apartado se realizará de la siguiente forma:

$$\text{Valoración} = 30 * ((A-B) / (A-C)) ^ (1/6)$$

Siendo:

A = Precio base de licitación, Iva excluido

B = Importe oferta económica a valorar, Iva excluido

C = Importe oferta más baja, Iva excluido

B. Otros criterios de adjudicación evaluables automáticamente (hasta 25 puntos)

1.- Por ofrecer un catálogo de 25 expedientes tributarios parametrizables. **(Hasta 5 puntos)**. En este apartado se presentará un **listado completo** de los procedimientos y sus modelos.





2.- Capacidad de publicación de servicios geográficos según el estándar OGC (Open Geospatial Consortium) **(Hasta 5 puntos)**. El sistema permitirá publicar servicios geográficos cumpliendo la normativa internacional que le es de aplicación (OGC). Todos los servicios de visualización, descarga, teselas, etc., que las aplicaciones proporcionen, deberán cumplir el estándar indicado. Si el **sistema** ofertado por el licitador **SI** dispone de publicación de servicios geográficos OGC: Se otorgarán 5 puntos.

3.- Disponibilidad del cuadro de mando basado en tecnología BI (Business Intelligence) **(Hasta 5 puntos)** BI es conocido por ofrecer capacidades de análisis de datos interactivas y visualización de datos de todas las aplicaciones. Los cuadros de mando en BI pueden incluir visualizaciones interactivas, tablas dinámicas y gráficos que permiten a los usuarios explorar datos de manera intuitiva. Se presentará un documento que refleje la capacidad de este cuadro de mando. Este criterio se valorará en la siguiente proporción: Si el **sistema** ofertado por el licitador **SI** cuenta con un cuadro de mandos con tecnología de base BI: Se otorgarán 5 puntos.

4.- Trabajos de georreferenciación de sepulturas **(Hasta 10 puntos)**

Dado que la aplicación de cementerio municipal debe contener un módulo de geolocalización y referenciación de sepulturas, se valorará con 10 puntos a la empresa que ofrezca realizar los trabajos iniciales de referenciación y asignación a cada expediente de concesión de las sepulturas existentes en el momento de la migración. Si el licitador **SI** ofrece los trabajos adicionales de referenciación: Se otorgarán 10 puntos.

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. GARANTÍA PROVISIONAL

No procede.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se permiten variantes.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

Los establecidos en los apartados a, b, c, d y e del art. 147 LCSP

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratación

Existe Mesa de Contratación permanente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. APERTURA DE PROPOSICIONES

El día y hora de constitución de la Mesa se anunciará en el Perfil del Contratante.

En dicho acto, no público, se efectuará la apertura del **Archivo electrónico «A»:** **Declaración responsable** y calificará la documentación administrativa.

Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Posteriormente, en el mismo acto no público se procederá a la apertura del **archivo electrónico «B»:** **Criterios evaluables mediante juicio de valor** y se remitirá a los servicios técnicos para su valoración.





CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. APERTURA DE ARCHIVO ELECTRÓNICO «C»: CANON A OFERTAR

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación en acto no público, se dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación, la Mesa procederá a la apertura del **archivo electrónico «C»: oferta económica y criterios evaluables automáticamente** y procederá a su valoración.

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor y de los criterios cuya ponderación es automática, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, en su caso, la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. GARANTÍA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía por el importe del 5% del precio de adjudicación, sin IVA.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada





para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde el primer acto de apertura de las proposiciones.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará con su formalización.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Cumplimiento del convenio colectivo aplicable.

2. Cumplimiento tanto de la normativa tanto nacional como de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Abonos al contratista.





El pago se efectuará contra la presentación de la oportuna factura debidamente conformada.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

- a) Que el órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local.
- b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal.
- c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada).
- d) Que el código DIR3 es L01180628.
- e) Que la oficina contable es L01180628.
- f) Que el órgano gestor es L01180628.
- g) Que la unidad tramitadora es L01180628.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes entregados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2024, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, dentro de los treinta días siguientes a la entrega de las mercancías.

DATOS DE FACTURACIÓN			
Entidad contratante		Ayuntamiento de Churriana de la Vega	
Órgano de contratación	Alcaldía-Presidencia	CÓDIGO DIR3	L01180628
Órgano con competencias en materia de contabilidad	Intervención	CÓDIGO DIR3	L01180628
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES			
La ejecución del contrato implica tratamiento de Datos Personales		☒ SI	☐ NO

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA





El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en el pliego y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa para los supuestos de subcontratación.

Deberá prestar el servicio con la continuidad convenida y en su caso, garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica comprendida en los precios aprobados, en su caso.

Además de lo anterior el contratista deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1.- Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración.

2.- Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que el Ayuntamiento conservará.

3.- La prestación del servicio conforme a la normativa vigente. Asimismo, está obligado a prestar los servicios ofertados en virtud de los criterios de valoración.

4.- Ejercer por sí el servicio y no cederlo o traspasarlo a terceros sin la anuencia del Ayuntamiento

5.- Cualesquiera otras que establezca la normativa vigente.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. PLAZO DE GARANTÍA

Hasta los seis meses siguientes a la finalización del contrato.

Durante dicho plazo la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados o en incumplimiento en las obligaciones del contrato, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. Para ello, antes del vencimiento del plazo de garantía, remitirá informe de los vicios o defectos observados al contratista concediéndole plazo no superior a 30 días naturales para que





proceda a su subsanación concediéndole un plazo de 5 días para presentar alegaciones al mismo.

Dichas alegaciones y el expediente serán resueltas, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejál en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. SUBCONTRATACIÓN

Se permite la subcontratación de prestaciones accesorias. La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 LCSP.

En el caso de que la subcontratación afecte al tratamiento de datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el adjudicatario tendrá además las obligaciones señaladas en la cláusula 34 del presente pliego.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

El contrato se puede modificar por razones de interés público en las condiciones, alcance y límites de conformidad con los artículos 190, 203 y 204 y de la disposición adicional 33 de la LCSP, siempre que no se altere la naturaleza global del contrato inicial y no suponga el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

El contrato también se puede modificar cuando concurren las circunstancias previstas expresamente en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones podrán ser obligatorias para el contratista según el art. 206 de la LCSP.

La modificación del contrato se tiene que hacer de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 19 de la LCSP, con las particularidades previstas en los art 153 y 207 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

VIGESIMOCTAVA. CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:





- a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.

- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

29.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del valor estimado anual del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 3% del valor estimado anual del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

29.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación

Se consideran muy grave los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 23 de este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas de entre 800 y 1.500 euros por cada infracción, en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales contenidas en la cláusula 24 de este pliego o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre 300 y 600 euros en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.





En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

29.3 Imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si 2 que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 29.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA TRIGESIMOPRIMERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.





- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la Concejalía de Hacienda.

CLÁUSULA TRIGESIMOTERCERA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

33.1 Confidencialidad

Este contrato Sí implica tratamiento de Datos Personales.

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

33.2 Tratamiento de Datos

Cuando el contrato implique el acceso del contratista a datos de carácter personal del tratamiento de los cuales sea responsable la entidad contratante, y por tanto el tratamiento se haga por cuenta del responsable del tratamiento (Ayuntamiento de Churriana de la Vega), el contratista tendrá la consideración de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a efectos del





cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y tendrá que cumplir las obligaciones establecidas en esta normativa.

Cuando el contratista tenga la consideración de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, este se registrará por un contrato o acto jurídico, a tales efectos, simultáneamente a la formalización del contrato de concesión, se formalizará entre Ayuntamiento y empresa el correspondiente Contrato de encargo de Tratamiento de Datos, que incluirá las cláusulas necesarias con objeto de regular este acceso, en los términos previstos en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, y en conformidad con la disposición adicional 25 de la LCSP.

Junto con la documentación previa a la adjudicación definitiva del contrato, en aplicación de lo establecido en el art. 122.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la empresa propuesta como adjudicataria debe presentar la Declaración Responsable sobre Ubicación de Servidores y Servicios Asociados a los mismos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se registrará por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA:

Para todas las cuestiones litigiosas que pudieran surgir derivadas de la presente licitación y posterior contrato administrativo el adjudicatario y el órgano de contratación se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados de Granada.

